

1500096-23.2020.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... procedência, com a condenação pelo tráfico privilegiado.

Memoriais da Defesa pela absolvição. Subsidiariamente, pela aplicação do tráfico privilegiado (fls. 108/113).

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Presentes os pressupostos processuais, e ausentes questões preliminares a decidir, passo a analisar o mérito da pretensão punitiva.

O topo do artigo 33 da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Cruzeiro-SP - cep 12710-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500096-23.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500096-23.2020.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2029890/2020 - Delegacia de Polícia de Lavrinhas, 9803391 - Delegacia de Polícia de Lavrinhas, 113/20/103 - Delegacia de Polícia de Lavrinhas, 2029890 - DISE- DEL.SEC.CRUZEIRO, 113/20/103 - DISE- DEL.SEC.CRUZEIRO, 2029890 - DISE- DEL.SEC.CRUZEIRO, 113/20/103 - DISE- DEL.SEC.CRUZEIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN SILVA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Vistos.

O Ministério Público denunciou WILLIAN SILVA DE SOUZA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei Drogas, sob alegação de que "no 01 de fevereiro de 2020, por volta das 21h30min, na Rua Willian Ramos Zappa, nº 205, zona rural, na cidade de Lavrinhas/SP nesta comarca de Cruzeiro/SP, WILLIAN SILVA DE SOUZA trazia consigo, para fins fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 30 (trinta) porções de cocaína, perfazendo massa bruta de 8,3 gramas, conforme auto de exibição

e apreensão a fls.08 e laudo de constatação provisório do entorpecente a fls.18/21." (fl. 65).

Em análise do flagrante, houve concessão de liberdade provisória (fls. 26/27). Defesa prévia às fls. 84/85.

A denúncia foi recebida em 10 de dezembro de 2021 (fl. 89).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu ao final.

Alegações orais do Ministério Público pela parcial procedência, com a condenação pelo tráfico privilegiado.

Memoriais da Defesa pela absolvição. Subsidiariamente, pela aplicação do tráfico privilegiado (fls. 108/113).

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Presentes os pressupostos processuais, e ausentes questões preliminares a decidir, passo a analisar o mérito da pretensão punitiva.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo do topo do art. 33 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada nos documentos produzidos em sede policial, notadamente auto de exibição e apreensão, laudo de fls. 69/72, bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Em Juízo, a testemunha Waltencir Alves disse que: estava em patrulhamento com o colega Davis e ao adentar na rua o réu estava subindo em direção à viatura e resolveram abordá-lo; na abordagem, foram encontradas as 30 porções de cocaína; indagado, o réu negou a propriedade; disse que seria de uma pessoa conhecida como "cadeirante", que teria pedido para buscar os entorpecentes; a droga estava nas vestes do réu, na bermuda; já conhecia o réu de outras abordagens.

Em interrogatório, o réu disse que a droga não era dele, mas admitiu que estava transportando a droga a pedido de uma pessoa conhecida como "cadeirante".

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

No caso concreto, o réu admitiu completamente a versão dada pelo policial, confessando que estava transportando as porções dos entorpecentes.

A despeito de o réu informar que não era o proprietário da droga, estava transportando-a, o que é suficiente para caracterizar o delito de tráfico, uma vez que a quantidade de porções revela a destinação mercantil dos objetos.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, tem-se que a culpabilidade não ultrapassou a esfera de normalidade ao tipo penal; o réu é primário; não há elementos seguros para valorar a conduta social do réu, principalmente porque a jurisprudência do STJ é no sentido de que processos em curso não podem ser valorados em tal circunstância; tampouco a personalidade do agente, uma vez que demanda análise científica que escapa ao conhecimento técnico do Juiz; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo; e não há comportamento da vítima relevante para valorar. A quantidade de entorpecentes não se mostra relevante ao ponto de majorar a pena base. Assim, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena inicial em 05 anos reclusão e 500 dias-multa, mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão, sem reflexo matemático (Súmula 231, STJ). Assim, mantenho a pena no mesmo patamar. Não há causas de aumento. Observa-se ser aplicável a minorante inscrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois, considerando os elementos constantes dos autos, estão preenchidos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes e ausência de participação em organização criminosa e de ligação com atividades delituosas). A redução deverá ser patamar máximo, considerando que não houve apreensão de grande quantidade de entorpecentes e inexistem elementos para afastar a redução no maior patamar.

Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a, de forma definitiva, em 1 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, sendo o valor do dia-multa o piso mínimo legal.

Fixo o regime inicial aberto, destacando que o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu, em regime de repercussão geral, que “é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal” (Tema 972). Ademais, a jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores é no sentido de que o tráfico privilegiado não é delito hediondo ou equiparado, o que veio a ser expressamente mencionado pela Lei 13.964/2019.

As circunstâncias judiciais indicam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, valendo salientar que o E. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já definiu que “é inconstitucional a vedação à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, prevista nos artigos 33, § 4º, e 44, caput, da Lei 11.343/2006” (Tema 626).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, o que faço para CONDENAR o réu, WILLIAN SILVA DE SOUZA, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, esta no valor de 01 salário mínimo a ser destinada a entidade conveniada ao Juízo da Execução, e prestação de serviços à comunidade, esta conforme as regras que serão estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Ante a quantidade e regime de pena, e por ter respondido ao processo em liberdade, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez ausentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Por fim, determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06. Outrossim, determino o perdimento dos bens e valores apreendidos, em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei Antidrogas, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se a respectiva guia de execução e a certidão para recebimento dos honorários, oficie-se ao TRE para fins de suspensão dos direitos políticos, e, oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Dispensado o registro (art. 72, §6º, NSCGJ).

Cruzeiro, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA